



Città di Squillace

-Provincia di Catanzaro-

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.11 Reg. Delibere	OGGETTO <i>Atto di citazione in appello avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro n.1043/2020 proposto da SO.Te.Co. SpA.-Atto di indirizzo.-</i>
Del 05/02/2021	

PARERI DI CUI ALL'ART. 49
DEL D.lgs N° 267 del 18/8/2000

Settore
Si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PARE DI CUI ALL'ART.49
DEL D.GLS.VO N.267 DEL 18/8/2000

settore **FINANZIARIO**

PARERI DI CUI ALL'ART. 49
DEL D.lgs N° 267 del 18/8/2000

L'anno **2021** Addì **5** Del mese di **febbraio**
Alle ore **12,00** Nella sala delle adunanze del suddetto
Comune, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta
Comunale, nelle persone seguenti:

N°	Cognome	Nome	Carica	Presente
1	MUCCARI	Pasquale	Sindaco	SI
2	CARABETTA	Stefano	Vicesindaco	SI
3	TALOTTA	Rosetta	Assessore	SI
4	CACCIA	Franco	Assessore	SI

Assiste il Segretario Com.le D.ssa Giuseppina Ferrucci

Il Sindaco – Presidente, constatato il numero degli intervenuti, dichiara valida e legale l'adunanza e apre la seduta invitando i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando nella causa civile vertente tra SOTECO SPA contro il Comune di Squillace, emetteva la Sentenza n. 1043/2020, statuendo quanto segue:

- Revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- Accoglie la domanda ex art. 2041 cc di parte opposta e per l'effetto condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposto, dell'importo di Euro 12.266,10 oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo;
- Compensa integralmente le spese di lite;

Rilevato che avverso la citata Sentenza, la SOTECO SPA proponeva atto di citazione in appello, al fine di ottenere l'annullamento e/o riforma dell'impugnata Sentenza e per l'effetto la condanna dell'appellato al pagamento della somma di Euro 17.523,00, oltre interessi;

Ritenuto pertanto che il Comune di Squillace debba costituirsi nel predetto giudizio, al fine di far valere le proprie ragioni;

Rilevata la competenza dell'organo esecutivo dell'Ente ad adottare il presente atto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 48 del Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali di cui al d.lgs. 267/00;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali, approvato con d.lgs. 267/00;

Dato atto che non risultano acquisiti i pareri di cui all'art. 49, comma 1, del d.lgs. 267/00 in quanto trattasi di atto di mero indirizzo;

Con voti favorevoli unanimi

DELIBERA

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. Di costituirsi nel giudizio introdotto davanti alla Corte di Appello di Catanzaro, a seguito dell'atto di citazione in appello proposto dalla SOTECO SPA avverso la Sentenza n. 1043/2020 emessa dal Tribunale di Catanzaro nella causa civile vertente tra SOTECO SPA c/Comune di Squillace;
3. Di formulare indirizzo al Responsabile del Servizio Contenzioso di procedere all'individuazione di un legale ai sensi dell'art. 36, comma 2, del d.lgs. 50/2016 nonché di porre in essere tutti gli atti amministrativi conseguenziali alla presente deliberazione;
4. Di dare atto che il Sindaco rilascerà apposita procura ad litem;
5. Di dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/00.

Delibera n. 11

Del 05/02/2021

IL PRESIDENTE

F.to dott. Pasquale Muccari

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott. Giuseppina Ferrucci

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione dell'addetto all'albo pretorio on line, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 32, comma 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69 è stata pubblicata il _____

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to (dott. Giuseppina Ferrucci)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.lgs n. 267/2000, il giorno

☐ Poichè dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°).

1 copia conforme all'originale

11 0 FEB 2021



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Giuseppina Ferrucci